

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 152 - 153/2530	นายทองหล่อ รื่นพจน์	โจทก์
	นายสะโอด ไกรศีลสม	จำเลย
	นายสะโอด ไกรศีลสม ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางสำอองค์ พงษ์เจริญ ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดีได้ในที่สุดโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 71)

คดีสองสำนวนนี้ โจทก์เป็นบุคคลเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกจำเลยในสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยในสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 63 และบ้านเลขที่ 9 ออกจากที่ดินพิพาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโฉนดเลขที่ 7772 ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้อง ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 72, 71)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 63)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีมีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว คดีมีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ